



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 11 febbraio 2000

Modificato con deliberazioni consiliari

- n. 41 del 5 aprile 2000
- n. 28 del 21 febbraio 2002
- n. 111 del 24 settembre 2003

INDICE

Titolo I Principi generali	3
Art. 1 Comune di Fiumicino	3
Art. 2 Principi programmatici	3
Art. 3 Sede, emblema, gonfalone	4
Titolo II Partecipazione popolare e tutela dei diritti dei cittadini	4
Art. 4 Titolari dei diritti di partecipazione	4
Art. 5 Diritto all'informazione	5
Art. 6 Iniziativa popolare	5
Art. 7 Referendum consultivi e propositivi	5
Art. 8 Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte	6
Art. 9 Difensore civico	7
Titolo III Organi istituzionali del Comune	7
Art. 10 Consiglio Comunale	7
Art. 11 Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale	8
Art. 12 Commissione per lo Statuto e gli Affari istituzionali	9
Art. 13 Forme di garanzia per le minoranze	9
Art. 14 Commissione per le pari opportunità	9
Art. 15 Giunta comunale	10
Art. 16 Sindaco	10
Art. 17 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta	11
Titolo IV Decentramento circoscrizionale	12
Art. 18 Principi	12
Titolo V Ordinamento degli uffici e dei servizi	12
Art. 19 Principi generali di organizzazione	12
Art. 20 Articolazione degli uffici e dei servizi	12
Art. 21 Segretario generale	13
Art. 22 Direttore generale	14
Art. 23 Funzione dirigenziale	14
Art. 24 Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi	15
Art. 25 Controlli interni per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	15
Titolo VI Servizi pubblici locali	16
Art. 26 Modalità di gestione	16
Art. 27 Nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	16
Titolo VII Finanza, contabilità e revisione economico-finanziaria	16
Art. 28 Ordinamento contabile	16
Art. 29 Bilancio e programmazione finanziaria	16
Art. 30 Collegio dei Revisori dei Conti	17
Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali	17
Art. 31 Entrata in vigore, Pubblicazione e Revisione dello Statuto	17
Art. 32 Regolamenti	18

STATUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Comune di Fiumicino

1. Il Comune di Fiumicino rappresenta le donne e gli uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione Italiana.
2. Il Comune di Fiumicino, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-culturali del proprio territorio e del suo ruolo di crocevia internazionale rispetto ai grandi flussi turistici ed economici, si impegna a:
 - a) tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, monumentale e ambientale;
 - b) tutelare e garantire tutte le etnie e le relative diversità culturali nel rispetto delle leggi nazionali.

Art. 2 Principi programmatici

1. Il Comune di Fiumicino riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Il Comune partecipa alla cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
2. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.
3. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, rivolte in particolare alle fasce giovanili, svolgendo, anche, attività di orientamento, promozione e formazione professionale.¹
4. Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere le discriminazioni sessuali, fisiche, psichiche ed etniche che limitano l'esercizio effettivo dei diritti. Favorisce decorose condizioni di accoglienza ai non residenti. In particolare vengono messe in atto tutte le misure idonee ad eliminare le barriere architettoniche e gli ostacoli alla libera circolazione e realizzazione professionale dei cittadini disabili.
5. Il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per le pari opportunità per le donne; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne. In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni politiche ed amministrative del Comune quando sono ricoperti da donne.
6. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

¹ Comma così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 28 del 21 febbraio 2002.

7. Il Comune tutela i diritti dell'infanzia; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. In particolare viene assicurata la tutela delle giovani coppie, anche garantendo gli opportuni sostegni al fine di eliminare gli ostacoli alla procreazione di figli.
8. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
9. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantità di rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento
10. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio archeologico, artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo.
11. Il Comune promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
12. L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità nelle procedure e distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
13. Il Comune si impegna a mettere in atto tutte le misure volte ad assicurare la massimizzazione della qualità dei servizi erogati anche mediante l'adozione di una carta dei servizi, come previsto dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

Art. 3

Sede, emblema, gonfalone

1. Il Consiglio Comunale ha sede presso il Palazzo del Comune.
2. L'emblema del Comune è costituito da uno scudo sannitico, di colore azzurro, torre di rosso, mattonata di nero, finestrata con finestrella tonda, dello stesso, merlata alla guelfa di cinque, caricata sotto la finestrella dall'ancora di nero e da quattro spighe di grano d'oro, impugnate, attraversanti l'ancora, essa torre attraversante le prime due fasce e fondata sulla fascia inferiore della campagna interzata in fasce, la prima e la terza fascia di verde, la seconda di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Il drappo del gonfalone è di colore rosso.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 4

Titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti connessi alla iniziativa popolare ed ai referendum consultivi e propositivi si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai residenti nel Comune che abbiano compiuto i 16 anni;
 - b) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune da almeno cinque anni, che abbiano compiuto il 18 anno di età, sempre che non siano incorsi in reati che prevedano per i cittadini italiani la perdita del godimento dei diritti politici.
2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, il Comune garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente titolo.

Art. 5

Diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. Il Regolamento:
 - a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi;
 - b) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici;
 - c) indica le categorie di atti per le quali l'accesso può essere escluso o temporaneamente differito, a tutela della riservatezza delle famiglie e delle persone fisiche;
 - d) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini, con sezioni distaccate.
4. Il Comune cura l'informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a) al documento programmatico della Giunta e al rapporto sullo stato della città;
 - b) ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - d) alle valutazioni di impatto ambientale annotate al registro pubblico;
 - e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
 - f) ai regolamenti;
 - g) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
5. Il Comune pubblica un "Bollettino" ed utilizza il proprio "Sito Internet" per informare i cittadini, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale della Giunta e del Consiglio.
6. Le informazioni sull'ambiente, sul territorio e sulla popolazione, raccolte dal Comune, anche attraverso appositi registri pubblici o indagini statistiche, sono a disposizione di chiunque voglia accedervi.

Art. 6

Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale garantisce che il Consiglio si pronunci sul progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.
2. I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale garantisce che la risposta venga fornita in tempo utile e comunque entro 60 giorni.

Art. 7

Referendum consultivi e propositivi

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposte della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri, può promuovere referendum popolari consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
 - b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;

3. I Controlli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono disciplinati dal Regolamento di contabilità: I controlli di cui alle lettere c) e d) del precedente comma sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 26

Modalità di gestione

1. I servizi reali sono di regola gestiti in forma d'impresa dall'autorità di area vasta. Quelli personali di regola sono gestiti anche a livello decentrato.
2. L'assunzione di un servizio pubblico locale è deliberata dal Consiglio comunale con provvedimento motivato. Allo stesso modo, la scelta delle forme di gestione è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

Art. 27

Nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Sulla base degli criteri generali stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco comporta l'automatica decadenza degli amministratori, di cui al precedente comma, i quali esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi in cui esista esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune o dell'Ente. Sono altresì revocati nei casi di accertata grave irregolarità nella gestione.

TITOLO VII

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 28

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 29

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge, per l'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza; il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.
3. Il Piano esecutivo di gestione (PEG) individua gli obiettivi e le risorse di ogni area dirigenziale, per l'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi ed è deliberato dalla Giunta comunale, anche sulla base dell'istruttoria e delle proposte dei dirigenti.
4. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995.
5. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
6. Il rendiconto e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio di norma trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, e comunque almeno dieci giorni prima della data di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 30

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalità previste dal regolamento. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, la tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio.
2. I Revisori dei conti adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza.
3. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione il Collegio ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a convocare il Consiglio Comunale nel termine previsto dal regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori.
4. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Collegio dei Revisori svolge le stesse funzioni con le stesse competenze anche nei confronti delle istituzioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Entrata in vigore, Pubblicazione e Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi al termine dei quali entra in vigore ed è pubblicato nel "Sito Internet" del Comune.
2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 8 giugno

1990, n. 142. Prima di essere poste all'esame della competente Commissione Consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci giorni, pubblicate sul "Sito Internet" del Comune e portate a conoscenza dei cittadini con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con altri idonei strumenti di comunicazione.

3. Il presente Statuto abroga integralmente e sostituisce il precedente Statuto adottato dal Comune.

Art. 32

Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Fino a tale data, limitatamente alle materie e discipline espressamente demandate ai regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari previste dallo Statuto, continuano ad applicarsi quelle in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della Legge.